

LALUM

מעריך הסכסוך האלגוריתמי

מתי מחלוקת שבמרכזה מערכת, מודל או כשל אלגוריתמי מתאימה להליך מוסכם ומהיר, ומתי לא.

ספטמבר 2026

lalumapp.com/ai-legal-advisory/tools#algorithmic-dispute/

ד"ר עו"ד אברהם ללום

למה סכסוך טכנולוגי שונה

כשליבת המחלוקת היא התנהגות של מערכת, חלק ניכר מההליך מוקדש להסבר של מה קרה בפועל, ולא להכרעה בשאלה המשפטית. סבב מומחים שנועד להסביר את הטכנולוגיה למי שמכריע הוא שלב שלם שאפשר לחסוך כשהידע יושב אצל המכריע מלכתחילה. זו האבחנה המרכזית, והיא שקובעת אם ההליך המוסכם באמת חוסך זמן או רק מעביר אותו למקום אחר.

מה ההליך המוסכם אינו יכול לעשות

הליך מוסכם מבוסס על הסכמה, ולכן אינו זמין כשצד אחד מסרב לו. הוא גם אינו מעניק סעדים שרק בית משפט מוסמך לתת, ואינו מחייב צדדים שלישיים שאינם צד להסכמה. כשהמחלוקת היא על עצם האחריות, ולא על היקפה, ההתדיינות היא המסלול הנכון. הצגת ההליך המוסכם כעדיף תמיד היא הצגה שגויה, והיא גם לא תחזיק במבחן.

ההסכם הדיוני הוא העבודה

מה שקובע אם הליך מוסכם יעמוד בלוח הזמנים אינו הרצון הטוב אלא מה שהוסכם מראש: מי מכריע, מה מעמד ההכרעה, איזה חומר טכני מוגש ובאיזה פורמט, מי ממנה את המומחה הכלכלי או השמאי, ומה קורה לחומר אחרי סיום ההליך. הסכם דיוני שנכתב בעמוד אחד מייצר את מרבית החיסכון.

מעריך הסכסוך האלגוריתמי

חמש השאלות שבהמשך בודקות אם התנאים להליך מוסכם מתקיימים. הן אינן מחליפות בחינה של המחלוקת לגופה.

שאלה 1

האם ההסכם שבבסיס המחלוקת קובע מנגנון מוסכם ליישוב סכסוכים?

למה זה נשאל

מנגנון שנקבע מראש חוסך את השלב שבו הצדדים מתמקחים על עצם הפורום, שלב שלבדו יכול לקחת חודשים ולהתחיל את ההליך מנקודת עוינות.

מה עושים

בהיעדר מנגנון, אפשר להסכים עליו גם עכשיו, בהסכם דיוני נפרד. זה הצעד הראשון והוא בדרך כלל הקל שבהם, כי בשלב הזה לשני הצדדים יש אינטרס משותף.

שאלה 2

האם ההכרעה דורשת הבנה של איך המערכת עבדה בפועל, ולא רק פרשנות של החוזה?

למה זה נשאל

כשליבת המחלוקת היא התנהגות של מערכת, ההליך שבו הגורם המכריע מבין את הטכנולוגיה חוסך סבבי מומחים שלמים שנועדו רק להסביר לו מה קרה.

מה עושים

הליך שבו הידע הטכנולוגי יושב אצל המכריע, ולא רק אצל המומחים מטעם הצדדים, ובו נקבע מראש איזה חומר טכני יוגש ובאיזה פורמט.

שאלה 3

האם המחלוקת מעכבת פעילות שממשיכה לייצר עלות בכל חודש שהיא נמשכת?

למה זה נשאל

כשהעיכוב עצמו עולה כסף, לוח הזמנים של ההליך הופך לחלק מהסכום שבמחלוקת, ולא לרקע שלו.

מה עושים

הליך עם לוח זמנים קצוב שנקבע מראש, ולא כזה שנקבע לפי יומן פנוי. אפשר גם להסדיר הסדר ביניים שמאפשר להמשיך לפעול בזמן שההליך מתנהל.

שאלה 4

האם הפער בין הצדדים הוא בעיקר בהערכת שווי או נזק, ולא בשאלת האחריות עצמה?

למה זה נשאל

מחלוקת על מספר נסגרת בדרך כלל בהערכה כלכלית מוסכמת. מחלוקת על אחריות היא שאלה משפטית שלעיתים חייבת הכרעה שיפוטית.

מה עושים

הערכה כלכלית או שמאית עצמאית מוסכמת כשלב מובנה בהליך, במקום שתי חוות דעת מנוגדות שכל אחת מהן מוזמנת על ידי צד.

שאלה 5

האם לשני הצדדים יש אינטרס בהליך דיסקרטי?

למה זה נשאל

כשהמחלוקת נוגעת בכשל של מערכת, בהדלפת מידע או בלקוחות, ההליך הפומבי עצמו הוא חלק מהנזק, ולעיתים הוא הנזק הגדול מבין השניים.

מה עושים

הליך חסוי בהסכמה, עם הסדר מפורש על מה נחשף ומה לא, כולל מה קורה לחומר הטכני שהוגש אחרי סיום ההליך.

איך לקרוא את התוצאה

מתאים להליך מהיר

לפי התשובות, התנאים להכרעה מוסכמת מהירה קיימים. מכאן זו שאלה של הסכם דיוני קצר: מי מכריע, מה לוח הזמנים, איזה חומר מוגש ומה מעמד ההכרעה.

מתאים בתנאים

חלק מהתנאים חסרים, ורובם ניתנים להסדרה בהסכם דיוני לפני שההליך מתחיל. הפערים שסומנו הם בדיוק מה שצריך לסגור מראש.

דורש בחינה לגופה

לפי התשובות, לא ברור שהליך מוסכם הוא המסלול. כשהמחלוקת היא על עצם האחריות, כשצד אחד אינו מעוניין בהסדר, או כשנדרש סעד שרק בית משפט מוסמך לתת, ההתדיינות היא המסלול הנכון, ולא כישלון.

שני המסלולים, כפי שהם בנויים

הליך מוסכם מכוון הכרעה

- לוח זמנים קצוב שנקבע מראש בהסכם הדיוני, ביעד של 30 עד 45 יום.
- הגורם המכריע נבחר על ידי הצדדים, לרבות לפי היכרותו עם התחום הטכנולוגי שבמחלוקת.
- הערכה כלכלית או שמאית עצמאית כשלב מובנה, ולא כקרב בין שתי חוות דעת מוזמנות.
- חסוי בהסכמת הצדדים.
- מבוסס על הסכמה, ולכן אינו זמין כשצד אחד מסרב לו.

התדיינות

- לוח הזמנים נקבע על ידי בית המשפט ולא על ידי הצדדים.
- ההרכב נקבע לפי סדרי החלוקה, ולא לפי היכרות עם התחום.
- הידע הטכני נכנס דרך מומחים מטעם הצדדים או מומחה מטעם בית המשפט.
- הדיון פומבי, למעט מקרים שבהם נקבע אחרת.
- אינו מותנה בהסכמה, ומעניק סעדים שהליך מוסכם אינו יכול לתת, לרבות כלפי צדדים שלישיים.

lalumapp.com/ai-legal-advisory/tools#algorithmic-dispute/ · avraham@lalum.co · lalum.co

הכלים בעמוד זה מספקים מידע מקצועי כללי ואינם ייעוץ משפטי, אינם תחליף לבחינה פרטנית ואינם יוצרים יחסי עורך דין לקוח. תוצאת אבחון עצמי אינה חוות דעת.